

0022653-45.2014.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... que o réu era um dos autores deste roubo. Ele foi surpreendido, à época, na posse de parte da carga e com bolsa da esposa de uma das vítimas, que estava dentro do veículo. A bolsa seria da esposa da vítima, sendo que esta reconheceu Vinícius como um dos autores do roubo. O acusado foi preso posteriormente, em 29/11/2013, praticando outro delito de roubo.

O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0022653-45.2014.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022653-45.2014.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Braz de Paiva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

VINÍCIUS BRAZ DE PAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (ultratatividade benéfica) e II, do Código Penal, em concurso formal de delitos, porque, em 19 de novembro de 2013, por volta de 12h00, na Rua Antônio Cabral, altura do nº 765, nesta cidade, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Fiat/Fiorino, placas DXR-5942/Ribeirão Preto-SP, diversos documentos (RG, CRLV e CPF), cartões bancários, um GPS, trinta e quatro caixas contendo diversos produtos da empresa "Natura", dois celulares e uma carteira, avaliados no total de R\$24.200,00 (fls.43/44), pertencentes ao ofendido Franco André Otani e à empresa "Natura", vítima.

Segundo a denúncia, o réu planejou o roubo e se dirigiu até ao local dos fatos na companhia do comparsa não identificado, estando ele, VINÍCIUS, munido com uma arma de fogo tipo pistola (fls. 17). Lá chegando, abordaram a vítima Franco que estava de costas efetuando entregas, tendo o assecla não identificado permanecido dando

cobertura, vigiando a aproximação de alguém, enquanto VINÍCIUS anunciava o assalto ao ofendido, exibindo a arma de fogo que portava na mão, ameaçando-o de morte em caso de relutância ou reação, exigindo a entrega das chaves do veículo Fiat/Fiorino, placas DXR-5942/Ribeirão Preto-SP, o qual estava carregado com trinta e quatro caixas contendo diversos produtos da empresa "Natura", além dos bens supracitados de Franco. O ofendido, amedrontado, atendeu a exigência e VINÍCIUS, juntamente com o indivíduo não identificado se apoderaram daqueles bens e empreenderam fuga em poder dos mesmos, certo que apenas parte foi recuperada no curso das investigações (fls.15 e 22/23), sendo o acusado reconhecido como um dos autores do roubo (fls.15/17).

Não sendo caso de rejeição liminar da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do réu e sua citação (fls. 188/191).

O réu foi preso preventivamente em 24/08/2021 (fls. 202/204), citado pessoalmente (fls. 209) e apresentou resposta à acusação (fl. 215).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 216/217).

Durante a instrução, foram ouvidas as declarações das vítimas e de uma testemunha comuns às partes, sendo o réu interrogado (fls. 250/251 e 278).

O Ministério Público, em memoriais de fls. 282/287, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, aduzindo que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls.5/14 e 24/25, do relatório de investigações de fls.15, do auto de reconhecimento fotográfico de fls.16, do auto de avaliação de fls. 48/49 (em um total de R\$ 24.200,00) e da prova oral colhida tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo. Anotou que a autoria também é certa, especialmente em razão do reconhecimento da vítima Franco e depoimento da testemunha comum às partes. No que tange à dosimetria da pena, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo, ante o valor da res furtiva, da personalidade distorcida e da conduta social do acusado, voltada à delinquência, majoração da pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e regime inicial fechado. Já a Defesa, em memoriais de fls. 290/297, requereu preliminarmente a declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. Quanto ao mérito, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu mínimo, concessão da suspensão condicional da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Aprecio a preliminar arguida pela defesa, de nulidade do reconhecimento pessoal de fls. 16, conjuntamente com o mérito da causa.

No mérito, observo que a materialidade do crime está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/04 e 24/25, pelo Relatório de Investigação de fl. 15, pelo Auto de Avaliação de fls. 48/49, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito, contudo, não é certa.

Transcrevo a prova oral colhida em juízo:

Rogério Mangerona Ramos, representante da empresa vítima Natura, disse em juízo que a empresa possui mais de 50 carros que operavam nesta cidade e região. Como representante da transportadora, foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência, levar notas fiscais e buscar alguns produtos. O motorista que foi a vítima direta do roubo compareceu na Delegacia e deu seu testemunho. Recordou-se do motorista, mas disse que faz mais de cinco anos que não o vê. Não se recordou se o motorista reconheceu o roubador na ocasião e tampouco se recorda de quantas pessoas o assaltaram. Entre 2013 a 2016 a empresa sofreu mais de trinta assaltos desse tipo.

A vítima Franco André Otani disse em juízo que no dia dos fatos foi assaltado por duas pessoas e uma delas estava armada. Contou que estava com um rapaz de Campinas que viera para verificar como funcionava o sistema de entregas da empresa. Quando o

depoente parou na frente da casa da cliente, desceu, bateu no portão e fez a entrega da caixa. Ao se virar, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. Ele era moreno, tinha cerca de 1,80m, cabelo ralo, "descendência escura" e era "mais para magro que para gordo". Após, eles subtraíram a Fiorino com a carga. No carro também estavam seu celular, carteira e pertences pessoais. Na primeira vez que foi chamado à Delegacia, havia uma foto de um indivíduo parecido, mas nega ter afirmado com certeza que era o roubador, pois não tinha certeza até então. No dia seguinte, o réu foi abordado pela polícia e então foi reconhecido pelo depoente, com certeza. Respondeu que fez apenas reconhecimento fotográfico na delegacia, mas da segunda vez viu outra foto, recente, que lhe foi apresentada. Apenas seu carro foi recuperado. Os demais pertences não foram recuperados. O indivíduo reconhecido foi responsável pela abordagem e portava a arma. Contou que várias fotos lhe foram mostradas na delegacia. Acredita que ele portava um revólver, mas não entende de armas. Respondeu que não sabe de onde os roubadores surgiram no dia dos fatos. No dia seguinte, foi-lhe exibida somente a foto do réu. A testemunha comum às partes, Fernando Gonçalves de Oliveira, Delegado de Polícia, disse em juízo que o acusado foi preso em flagrante delito praticando crime de mesma natureza, com o mesmo modus operandi. Após trabalho investigativo, apurou-se que o réu era um dos autores deste roubo. Ele foi surpreendido, à época, na posse de parte da carga e com bolsa da esposa de uma das vítimas, que estava dentro do veículo. A bolsa seria da esposa da vítima, sendo que esta reconheceu Vinícius como um dos autores do roubo. O acusado foi preso posteriormente, em 29/11/2013, praticando outro delito de roubo.

O réu Braz de Paiva, em seu interrogatório judicial, disse que tem 31 anos de idade. Estudou até a sexta-série. Mora nesta cidade, com sua mãe e sua esposa. Trabalha como ajudante. Tem um filho. Está preso desde setembro de 2018, por condenação de quatro anos e um mês por furto. Sobre os fatos ora apurados, negou a prática do crime e disse que, à época, foi preso por outro crime. Estava em liberdade quando dos fatos, mas negou o delito e não sabe o motivo pelo qual a vítima o reconheceu como sendo o autor do crime. Pois bem.

Feita a transcrição da prova oral e cotejando-a com o restante da prova amealhada aos autos, nota-se que contra o réu, para atestar a autoria do delito, há exclusivamente o reconhecimento fotográfico extrajudicial. Os demais elementos de prova são bastante frágeis, conforme se verá.

Compulsando os autos, nota-se que o crime de roubo apurado neste processo ocorreu em 19/11/2013, conforme BO 22371/2013 acostado a fls. 3/4.

No dia seguinte ao roubo, ou seja, no dia 20/11/2013, logo pela manhã, a Polícia Militar, após receber denúncia, foi até um barraco na Favela da Av. Recife, nesta cidade, e lá encontrou algumas caixas com os produtos da Natura subtraídos da vítima, além de uma bolsa de propriedade da esposa do ajudante do motorista vitimado, que estava dentro da Fiorino surrupiada. Nesta mesma ocasião, os policiais encontraram no mesmo barraco diversos produtos farmacêuticos relacionados a outro roubo de carga ocorrido nesta cidade, tudo conforme o Boletim de Ocorrência 22433/2013, fls. 9/11.

Alguns dias depois, aos 29/11/2013, o réu Vinícius foi preso em flagrante no Jardim Aeroporto, após ter sido visto pela polícia em atitude suspeita desembarcando juntamente com um comparsa de uma Perua Kombi roubada de outra vítima, Mário Pimenta. Na posse do acusado havia um celular subtraído deste ofendido. Tal fato foi devidamente registrado no BO 23083/2013, de fls. 05/08.

Já o BO 22425/2013, juntado a fls. 12/14, versa sobre a devolução aos legitimados das caixas com produtos da Natura e da bolsa com pertences pessoais, devolução esta feita no dia 20/11/2013.

O relatório de investigação de fls. 15 informa que a vítima André foi até delegacia e fez reconhecimento do réu, por fotografia apenas. A fls. 16 sobreveio o auto de reconhecimento fotográfico feito pelo ofendido, seguindo-se as declarações deste a fls. 17.

Por fim, o Boletim de Ocorrência 22399/2013 versa sobre a localização da Fiorino roubada neste processo, no dia 19/11/2013, mesma data do roubo, abandonada na via

pública, na Rua Fiori Donato 223, Jóquei Clube, Ribeirão Preto.

Chama bastante a atenção desta julgadora o fato de que, apesar da prisão do acusado em 29/11/2013 por outro roubo, quando então passou a estar sob tutela do Estado e à inteira disposição da autoridade policial para a esmerada investigação, não foi ele sequer levado presencialmente ao Distrito Policial para reconhecimento pessoal por parte da vítima. Tampouco foi o acusado interrogado pessoalmente nestes autos pela autoridade policial, mas apenas e inexplicavelmente, qualificado indiretamente.

Desperta ainda mais atenção o fato de o Inquérito Policial que instrui a presente ação penal ter ficado completamente paralisado na delegacia desde o ano de 2013 até 2021, sem nenhuma diligência, até que foi finalmente relatado pelo I. Delegado de Polícia em 24/03/2021.

Como se vê nesta breve recapitulação, há indícios de que, à época do ocorrido, havia de fato um grupo criminoso efetuando sequenciais roubos de carga nesta cidade. O próprio representante da empresa vítima narrou em juízo que contabilizou aproximadamente 30 crimes patrimoniais naquele período.

A polícia judiciária, por isso, certamente estabeleceu ligação entre o acusado, preso em flagrante no dia 29/11/2013 por crime congênere, com o fato ora tratado nestes autos.

Contudo, a prova aqui amealhada não restou, em seu conjunto, absolutamente convincente a ponto de subsidiar a condenação pretendida pela Ministério Público. Explico-me.

Primeiramente, ressalto que a apreensão pela Polícia Militar de objetos roubados em um barraco na comunidade da Avenida Recife, no dia subsequente ao roubo ora apurado (20/11/2013), pela manhã, resultou nestes autos em uma informação desconectada com o pretenso acervo que o órgão acusatório vislumbrou para atribuir a autoria do crime ao réu.

Isso porque o Boletim de Ocorrência que noticiou a tal apreensão dos objetos não os relacionou a qualquer suspeito. Ou seja, os bens foram encontrados, porém não se apurou a contento quem os estava homiziando, passando ao largo qualquer envolvimento do réu com o local supra citado (barraco na Favela da Avenida Recife). Nenhuma diligência foi entabulada para averiguar relação do acusado com tais bens. Do mesmo modo, não houve aprofundamento investigativo sobre o automóvel Fiorino que fora subtraído da vítima e localizado na mesma data do roubo abandonado na via pública (Boletim de Ocorrência 22399/2013). Sobre tal bem, portanto, igualmente não há notícias de sua ligação com o réu.

Fato é que o acusado foi preso em flagrante por outro crime aos 29/11/2013 e isso bastou, como já dito, para a Polícia Civil estabelecer sua ligação com o delito ora apurado, conforme se vê no depoimento do I. Delegado de Polícia, Fernando Gonçalves de Oliveira, eis que a investigação apontou o mesmo modus operandi. E apenas isso. O reconhecimento por parte da vítima, de imprescindível relevância nos autos, foi realizado por meio de fotografia e não foi convalidado judicialmente. A vítima André contou que esteve na delegacia em um primeiro momento e após ver o fichário de fotos, não foi capaz de reconhecer o roubador. Disse que na sequência foi chamado novamente no distrito e lhe foi exibida uma única fotografia "mais recente", a partir da qual realizou o reconhecimento.

Indaga-se: se preso estava o réu a esta altura (02/12/2013), por que não foi apresentado ao ofendido para um reconhecimento pessoal, em observância às formalidades legais?

Neste caso, nota-se um severo comprometimento do reconhecimento fotográfico, pois a imagem do acusado foi mostrada à vítima pela polícia civil nesta segunda oportunidade de forma direcionada, já que os investigadores já tinham se convencido da autoria. Pelo que se compreende da narrativa do ofendido, uma única foto do suspeito foi apresentada para o reconhecimento.

E mais grave, além deste reconhecimento anômalo em sua forma, como já dito acima, outros elementos seguros de ligação do réu ao crime não foram trazidos aos autos, a não ser ter sido ele preso por outro delito praticado nos mesmos moldes, dias depois.

É firme o entendimento jurisprudencial recente no sentido de que o reconhecimento

fotográfico, isolado e anômalo, não serve como prova suficiente à condenação. Neste sentido o julgado cuja ementa abaixo se transcreve, do C. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns HC 598886 C542542515830. (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC (2020/0179682-3) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Ora, por mais que se vasculhe o acervo de elementos acostados ao Inquérito, nada mais há nos autos a indicar a autoria delitiva além do apontamento do réu, pela vítima e por meio do prejudicado reconhecimento fotográfico, como autor do crime. E como já indicado, o reconhecimento fotográfico, máxime quando realizado sem obediência às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e unicamente na fase extrajudicial, não pode servir à condenação.

Vale dizer que a prova inquisitorial sobre a efetiva participação do acusado no crime apurado é ínfima. Precaríssima a investigação a cargo da polícia civil, na medida em que foram juntados aos autos esparsos Boletins de Ocorrência, sem correlatos atos investigativos destinados a estabelecer conexão entre eles. E disso resultou que a prova única recaiu no aludido reconhecimento fotográfico. É certo que o reconhecimento fornece prova de identidade física do culpado e, por isso mesmo, pode servir para embasar a condenação. Mas para tanto o reconhecimento pessoal deve ser cercado das formalidades e cautelas próprias dos atos judiciais, aqui não observadas.

Assim, ainda que a palavra da vítima possa, muitas vezes e especialmente em crimes patrimoniais, servir para a condenação, não se pode olvidar que também sua aceitação requer maiores reservas. Como visto, o ofendido contou com determinadas informações da polícia civil que, facilmente, podem ter se convolado em uma predisposição no momento em que sagrou a identificação positiva na segunda vez que compareceu à delegacia.

Caso a investigação tivesse contado com diligências mais eficientes, reunindo outros elementos capazes de ligar o réu com os objetos roubados das vítimas e localizados posteriormente pela polícia, então o citado reconhecimento poderia se sagrar fortalecido. Mas tal não ocorreu. Como já explicitado, nenhuma diligência investigativa foi entabulada acerca da suposta ligação do réu com o veículo

abandonado ou com os bens subtraídos e localizados em um barraco na favela. Sequer o réu foi interrogado na fase policial, mesmo estando preso. E como já dito, o inquérito permaneceu adormecido por longos anos, sem qualquer movimentação tendente a elucidar a autoria do crime. Não há, portanto, a necessária sintonia entre aquele reconhecimento e os poucos elementos de provas apresentados. Por fim, vale salientar que, como é cediço em matéria criminal, as provas devem estar cercadas de coerência e precisão. E na dúvida, o princípio do in dubio pro reo deve ser observado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e ABSOLVO o réu VINÍCIUS BRAZ DE PAULA da acusação de ter praticado o crime do artigo 157, § 2º, incisos I (ultratatividade benéfica) e II, do Código Penal, em concurso formal de delitos (artigo 70, do CP). Revogo a prisão processual e determino a expedição de alvará de soltura, libertando-se o preso se por outro processo não estiver preso. Transitada em julgado, façam-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos. Sem custas.
P. I. C.

Ribeirão Preto, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA